

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1068/2538

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

โจทก์

นายบรรลือชัย แก้วหิน

จำเลย

นายรักษพงษ์ ธนสารกุล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ข้อหาผีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี ฎีกาของจำเลยว่ายานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามไม่ให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ยังไม่พอฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องของโจทก์เป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 70 แผ่นที่ 2) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,66 วรรคแรก เป็นความผิดสองกรรม เวียงกระทงลงโทษ ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 5 ปี ฐานจำหน่ายเฮโรอีน จำคุก 5 ปี รวมจำคุก 10 ปี คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษ ให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน คำนวณบัตรที่ใช้ล่อซื้อ ของกลางแก่เจ้าของ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง,15 ลงโทษจำคุก 5 ปี ทางนำสืบของ จำเลยและคำให้การในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้

หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับความผิดข้อหาจำหน่าย
เฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจาก ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 68) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้
(อันดับ 69)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และให้ลงโทษ จำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี คู่
ความจึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ในปัญหา ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับ
ฟัง พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และให้ลงโทษ จำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี คู่
ความจึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ในปัญหา ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับ
ฟัง พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มงคล สระแก้ว-อิทธิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ